

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1191/2536

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นาย ก้าว เต็น ให้

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192, มาตรา 195

แม้โจทก์จะบรรยายฟ้องว่าจำเลยกับพวกร่วมกันปลอมรอยตราประทับและใช้
รอยตราประทับปลอม แต่ในคำขอท้ายฟ้องมิได้อ้างประมวลกฎหมายอาญามาตรา
251 ซึ่งเป็นบทลงโทษมาด้วย ย่อมลงโทษจำเลยไม่ได้ และการที่ศาลมิได้ปรับบท
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ด้วยนั้นเป็นการไม่ชอบ ปัญหาตั้ง
กล่าวเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยซึ่งศาลมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265,
268, 83, 91 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 11, 12, 18, 62, 81 ริม
ของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
251, 264, 265, 268 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 11, 12, 18

วรรคสอง, 62 และ 81 เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91
ฐานเป็นคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่เข้าทางด่านช่องทางตรวจคนเข้า
เมือง จำคุก 4 เดือน ปรับ 2,000 บาท และฐานอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ
อนุญาต จำคุก 4 เดือน ปรับ 2,000 บาท ฐานทำเอกสารราชการปลอม และใช้เอกสาร
ราชการปลอม แต่การใช้เกิดจากการทำปลอม ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 268 วรรคสอง ประกอบมาตรา 265 จำคุก 1 ปี ปรับ 2,000 บาท ฐานทำรอย
ตราเจ้าพนักงานปลอม ลงโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 2,000 บาท รวมให้จำคุก 2 ปี 8 เดือน
และปรับ 8,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี 4 เดือน และปรับ 4,000 บาท โทษจำคุกเห็น
สมควรรอไว้มีกำหนด 2 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ในกรณีที่จำเลยไม่
ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริมของกลาง

โจทก์อุทธรณ์ขอไม่ให้รอกการลงโทษ โดยร้องอัยการสูงสุดรักษาราชการแทน
อัยการสูงสุดรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาขอไม่ให้รอกการลงโทษ โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อ
เท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า จำเลยเป็นบุคคลต่างด้าว การที่หลบหนีเข้ามาและ
อยู่อาศัยในประเทศไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายก็เป็นความผิดอยู่แล้ว แต่จำเลยหา
ได้รู้สำนึกไม่ จำเลยกลับร่วมกับพวกปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการ
ปลอมก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นอีกโดยมิได้เกรงกลัวต่อกฎหมาย กรณี
เป็นการกระทำความผิดที่ร้ายแรง พฤติการณ์แห่งคดียังไม่มีเหตุสมควรรอกการ

ลงโทษให้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น แต่เมื่อไม่รอการลงโทษแล้ว เห็นสมควรไม่ลงโทษปรับแก้จำเลยด้วย

อนึ่ง คดีนี้ศาลล่างทั้งสองลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 251 ศาลฎีกาเห็นว่า แม้โจทก์จะบรรยายฟ้องว่าจำเลยกับพวกร่วมกันปลอมรอยตราประทับและใช้รอยตราประทับปลอมก็ตาม แต่ในคำขอท้ายฟ้องมิได้อ้างมาตรา 251 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งเป็นบทลงโทษมาด้วย ย่อมลงโทษจำเลยตามบทมาตราดังกล่าวไม่ได้ และที่ศาลล่างมิได้ปรับบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ด้วยนั้นเป็นการไม่ชอบ ปัญหาดังกล่าวแม้คู่ความมิได้ยกขึ้นฎีกาแต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลย่อมมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 268, 83 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 11, 12, 18 วรรคสอง, 62, 81 เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานเป็นคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่เข้าทางด่าน ช่องทางตรวจคนเข้าเมือง จำคุก 4 เดือนกระทงหนึ่ง ฐานเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 4 เดือน กระทงหนึ่ง ฐานใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 265 จำคุก 1 ปี อีกกระทงหนึ่ง รวมจำคุก 1 ปี 8 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา คดีมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 10 เดือนโดยไม่รอการลงโทษจำคุก

(สนัดหมายสวัสดิ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ